

二十二条规定，判决：

某村民小组于本判决生效之日起十日内向梁某甲支付征地补偿款分红107000元。

某村民小组不服一审判决，提起上诉。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院经审理认为：《中华人民共和国民法典》第二百六十一条规定，农民集体所有的不动产和动产，属于本集体成员集体所有。土地补偿费等费用的使用、分配办法等事项应当依照法定程序经本集体成员决定。《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十四条规定，涉及征地补偿费的使用、分配方案经村民会议讨论决定方可办理，即土地征收补偿费的分配属于农村集体经济组织自治范畴，土地征收补偿费“分不分”“分给谁”“分多少”等问题均应当由农村集体经济组织成员通过民主议定程序形成决议。

土地补偿费是指在集体土地被依法征收后对集体土地所有权进行的补偿，根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》（2020年修正）第二十二条规定，梁某甲是否具有某村民小组集体经济组织成员资格，是其是否享受分配集体土地征收补偿费的前提和条件。而确定农村集体经济组织成员资格，应综合考虑当事人户籍关系、农村土地承包关系、生产生活情况、生活基础保障等因素，即除以该当事人是否具有户籍登记为基本的形式标准外，还应结合是否在该集体经济组织形成较为固定的生产生活关系，是否与村集体形成较为固定的经济权利义务关系，是否以本集体土地承包作为赖以生活的保障基础等因素来综合分析判断。本案中，虽然梁某甲在某村民小组确定土地征收补偿款分配方案前已将其户籍迁移至其外祖父所在的某村民小组，但梁某甲提供的证据尚不足以证明其父母婚后至今一直在某村民小组生产生活，与某村民小组形成了较为固定的经济权利义务关系，并以某村民小组的土地承包作为其基本的生存保障来源，且经过某村民小组民主议定程序所确定的分配方案第五条第四款也未赋予其分配的权利，故其并不具备某村民小组集体经济组

织成员资格的基本要件，其要求某村民小组按集体经济组织成员标准支付土地征收补偿款的请求，缺乏法律和事实依据，不能成立，依法不予支持。一审确认梁某甲符合某村民小组《征地补偿分配方案》确定的分配对象不当，予以纠正。

广西壮族自治区崇左市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十六条第一款、第一百七十七条第一款第二项规定，判决如下：

- 一、撤销广西壮族自治区扶绥县人民法院一审民事判决；
- 二、驳回梁某甲的诉讼请求。

【法官后语】

根据《最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释》（2020年修正）第二十二条规定，拥有被征收土地的村集体经济组织成员身份是获得土地补偿费的前提。本案争议的问题是，梁某甲在征地补偿款方案确定时是否具有某村民小组成员身份，这涉及三个方面的问题认定：一是取得集体经济组织成员资格的认定；二是外嫁女集体经济组织成员资格的认定；三是外嫁女的子女集体经济组织成员资格的认定。

1. 关于取得集体经济组织成员资格的认定。《中华人民共和国农村集体经济组织法》（以下简称《农村集体经济组织法》）第十一条规定：“户籍在或者曾经在农村集体经济组织并与农村集体经济组织形成稳定的权利义务关系，以农村集体经济组织成员集体所有的土地等财产为基本生活保障的居民，为农村集体经济组织成员。”由此可知，认定集体经济组织成员资格主要从以下三个方面考虑：一是具有该集体的户籍或户籍曾经在该集体；二是与该集体形成了稳定的权利义务关系；三是以该集体土地等财产作为基本生活保障。可见，户籍归属并非认定集体经济组织成员身份的唯一条件。从以人为本的角度，不能仅凭户籍作为是否具有集体经济组织成员的资格的唯一判断。户籍只是形式认定标准，具有稳定的权利义务关系和以集体土地等财产作为基本生活保障来源才是实质认定标准，即使户籍不在该集体，但满足了实质性标准，仍可认定为集体经济组织成员。因此，认定集体经济组织成员应从实质性标准进行审查。如何判断是否形成稳定的权利义务关系以及是否以集体土地等财产作为基本生活保障，《农村集体经济组

织法》没有明确规定。对此，笔者认为，一般情况下，在集体有承包地、宅基地的可认定为具有稳定的权利义务关系；在集体有承包地并以土地租金或自行耕种的收入作为基本生活保障来源的，可认定为以集体土地作为基本生活保障。本案作出裁判时，虽然《农村集体经济组织法》尚未出台，但实际上是按照上述三个方面进行考量后作出的裁判，梁某甲户籍虽在征地补偿方案确定前就已迁入某村民小组，满足了户籍的形式要件，但还需进一步审查其是否具备相应的实质条件。梁某甲实际上并非一直在某村民小组生活，与某村民小组并没有形成稳定的权利义务关系和以集体土地等财产作为生活保障来源，不符合认定集体经济组织成员的实质要件。

2. 关于外嫁女集体经济组织成员资格认定。《农村集体经济组织法》第十八条第二款规定：“农村集体经济组织成员结婚，未取得其他农村集体经济组织成员身份的，原农村集体经济组织不得取消其成员身份。”根据该规定，外嫁女保留原集体经济组织成员资格的前提是未取得夫家所在地集体经济组织成员身份。因外嫁女的身份具有特殊性，即使其户口未迁入夫家，但外嫁女跟随夫家共同生活，其居住和生活均在夫家，根据历史传统和自然习惯以及从保护妇女权益上看，通常应认定其成为夫家所在集体的成员，同时丧失其原有集体经济组织成员资格，避免出现“两头空”或“两头占”的现象，除非其能提供充分的证据证实其未在夫家取得集体经济组织成员资格。本案中，梁某甲的母亲梁某乙外嫁后，虽户籍一直未迁出某村民小组，但其实际上一直在夫家生活，其也没有提供充分证据证实其没有取得夫家所在集体的成员身份，应认定其已成为夫家所在集体成员，丧失了某村民小组成员的身份。

3. 关于子女农村集体经济组织成员资格认定。子女集体成员资格认定。《农村集体经济组织法》第十二条第二款规定，对因成员生育而增加的人员，农村集体经济组织应当确认为农村集体经济组织成员。对因成员结婚、收养或者因政策性移民而增加的人员，农村集体经济组织一般应当确认为农村集体经济组织成员。根据该规定，对子女应结合父母农村集体经济组织成员资格情况确认。农村集体经济组织成员资格的取得方式主要有两种：一是出生取得；二是因加入而取得。因出生而依法律规定自然取得集体经济组织成员资格的方式

最为常见。集体经济组织成员的子女跟随父母户籍落户，且其父母被认定为该村集体经济组织成员的，子女自然取得本集体经济组织成员资格。实践中，外嫁女户籍、居住地等的迁移调整，直接影响其及其子女集体经济组织成员资格的判断，特别是父母子女户籍不是登记在同一集体经济组织时情况更为复杂，不仅要判断外嫁女的集体经济组织成员资格归属，还要判断其子女与入籍村集体经济组织之间是否存在权利义务关系。只有其在户籍、生活生产、基本生活保障等方面确实与村集体存在密不可分的联系时，才能确定其具有集体经济组织成员资格。本案中，梁某甲母亲梁某乙外嫁后虽未将户口从某村民小组迁入夫家，但梁某乙及其丈夫没有证据证实其婚后一直在某村民小组生产生活，梁某甲父母不具有某村民小组集体经济组织成员资格。梁某甲作为未成年人一直跟随父母一同生活，故梁某甲不具有某村民小组的集体经济组织成员身份。

编写人：广西壮族自治区扶绥县人民法院 吴
鸿亮

(二) 建筑物区分所有权纠纷

31

经规划建设但不能办理产权登记的地面车位权属之认定

—— 佛山市某房地产开发有限公司诉佛山市三水区某小区
业主委员会、佛山市三水区某小区业主大会车位案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省佛山市中级人民法院(2023)粤06民终5069号民事判决书

2. 案由：车位纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 佛山市某房地产开发有限公司(以下简称某房地产公司)

被告(被上诉人): 佛山市三水区某小区业主委员会(以下简称某业委会)、佛山市三水区某小区业主大会(以下简称某业主大会)

【基本案情】

某房地产公司系案涉某小区的开发商, 于2010年获得案涉宗地并建成某小区, 小区的商品房已销售完毕并已移交业主。案涉558个地面车位位于小区建筑与用地红线之间的区域, 均为经规划部门批准建设的车位, 但无法办理产权登记。

2020年11月, 某业委会委托物业管理公司管理某小区外围停车场。某房地产公司向某业委会、某业主大会提出《关于对某小区外围停车场管理协议的异议函》, 认为案涉558个地面车位为经规划部门批准建设的车位, 应属于某房地产公司所有。某房地产公司与某业委会、某业主大会协商未果, 故诉至法院, 请求判令某小区建筑区划范围内558个地面车位的占有、使用、收益权归某房地产公司所有。

【案件焦点】

案涉车位是否为《中华人民共和国民法典》第二百七十五条规定中定义的